

TOME VII — LE VOILE

Le langage du droit comme sortilège, et ce que les jugements révèlent

SEPTIÈME PARTIE

Le voile et le grimoire

SEPTIÈME PARTIE

Le voile et le grimoire

Le langage du droit est un voile. Il cache la violence sous l'abstraction. Il cache le vol sous la propriété. Il cache l'asservissement sous l'obligation. Il cache la domination sous la justice. Il cache l'ordre imposé sous la paix. Il cache la liberté limitée sous le mot liberté.

Quand le droit dit « propriété », il dit « exclusion ». Quand il dit « contrat », il dit « contrainte ». Quand il dit « justice », il dit « punition ». Quand il dit « paix », il dit « ordre imposé ». Quand il dit « sécurité », il dit « surveillance ». Quand il dit « protection », il dit « cage ».

Le droit ne peut pas dire ce qu'il fait. Il doit toujours dire l'inverse. C'est la nature de l'empire : la violence doit se penser comme la protection, le vol comme le droit, l'asservissement comme le contrat, l'effacement comme l'intégration. Le droit est le langage de la mer débarqué sur la terre. C'est un grimoire écrit par des hommes qui ne connaissaient pas la rivière, qui n'avaient jamais dormi sous les étoiles, qui confondaient le bruit du vent avec le chaos.

Je vois ses palais de justice. Je vois ses juges en robe. Je vois ses avocats en costume. Je vois ses codes, ses lois, ses articles. Je vois une machine. Je vois un langage. Je vois une religion. Je ne vois pas la vie. Je ne vois pas la relation. Je ne vois pas la terre.

Je détourne le regard. Je regarde la terre. Je regarde le ciel. Je regarde les étoiles. Je suis homme vivant. Je suis dans la relation. Je suis dans la présence. Le droit peut continuer sans moi. Moi, je continue sans le droit.

Je sais que le droit est puissant. Je sais que le droit est violent. Je sais que le droit est partout. Je sais aussi que le droit n'est pas la réalité. Je sais que le droit n'est pas la vérité. Je sais que le droit n'est pas la vie. La relation est plus forte que le contrat. La présence est plus forte que la revendication. La responsabilité est plus forte que l'obligation. Le souffle est plus fort que le décret.

Les mots du droit sont des sorts. On les prononce et les gens obéissent sans comprendre. On dit « constitution » et les genoux se plient. On dit « loi » et les voix se taisent. On dit « tribunal » et les cœurs s'accélèrent. On dit « impôt » et les mains tremblent. On dit « citoyen » et les hommes oublient qu'ils sont des vivants.

Mais ces mots ne sont que du vent. Du vent écrit sur du papier. Du vent enfermé dans des livres qu'on appelle codes. Du vent que des hommes en robe soufflent sur d'autres hommes pour les faire danser comme des marionnettes. Et moi, je ne danse plus. J'ai coupé les fils. Je suis retombé sur la terre. Je marche lourd. Je marche vrai. Je marche libre.

Le langage du droit est un grimoire de la mer. Il parle de cargaisons, de dettes, de sûretés, de gages, de nantissements. Ce sont des mots de port. Des mots de quai. Des mots d'entrepôt. On n'y trouve pas le mot « souffle ». On n'y trouve pas le mot « relation ». On n'y trouve pas le mot « respect ». On n'y trouve que le mot « propriété ». Et le mot « propriété », sur la terre, c'est un mot étranger. C'est un mot de conquête. C'est un mot de vol.

Quand les colons ont posé leurs grimoires sur cette terre, ils ont cru que les mots suffisaient. Ils ont dit : « Nous possédons. » Ils ont dit : « Nous légiférons. » Ils ont dit : « Nous administrons. » Mais la terre ne comprend pas ces mots. La terre comprend les pieds qui marchent. La terre comprend les mains qui plantent. La terre comprend les yeux qui regardent. La terre comprend le silence. La terre ne comprend pas le grimoire.

Et pourtant, nous avons appris ce langage. Nous l'avons appris à l'école. Nous l'avons appris dans les journaux. Nous l'avons appris en signant des papiers, en remplissant des formulaires, en répondant à des numéros. Nous avons oublié notre propre langage. Nous avons oublié le langage de la terre. Nous avons oublié que le silence est une parole. Que la présence est une réponse. Que la relation est un engagement plus fort que tout contrat.

Je ne parle plus leur langage. Je ne signe plus leurs papiers. Je ne réponds plus à leurs numéros. Je ne m'incline plus devant leurs titres. Je ne dis plus « Votre Honneur ». Je ne dis plus « Monsieur le Député ». Je ne dis plus « citoyen ». Je dis « homme ». Je dis « vivant ». Je dis « frère ». Je dis « sœur ». Je dis « terre ». Je dis « rivière ». Je dis « canot ».

Et quand ils me demandent pourquoi je refuse de parler leur langage, je réponds que je ne suis pas sur un bateau. Je suis sur la terre. Et sur la terre, on ne marchande pas l'existence. On ne numérote pas les âmes. On ne met pas les rivières en gage. On ne fait pas hypothèque sur le souffle.

Le langage du droit est un voile.

Il cache la violence sous l'abstraction.

Il cache le vol sous la propriété.

Il cache l'asservissement sous l'obligation.

Il cache la domination sous la protection.

Quand le droit dit « propriété », il dit « exclusion ».

Quand le droit dit « contrat », il dit « contrainte ».

Quand le droit dit « justice », il dit « punition ».

Quand le droit dit « paix », il dit « ordre imposé ».

Quand le droit dit « liberté », il dit « liberté limitée ».

Le droit ne peut pas dire ce qu'il fait.

Il doit toujours dire l'inverse.

C'est la nature de l'empire : la violence doit se penser comme

la protection, le vol comme le droit, l'asservissement comme

la liberté.

Je vois ses palais de justice.

Je vois ses juges en robe.

Je vois ses avocats en costume.

Je vois ses codes, ses lois, ses articles.

Je vois une machine.

Je vois un langage.

Je vois une religion.

Je ne vois pas la vie.

Je ne vois pas la relation.

Je ne vois pas la paix.

Je détourne le regard.

Je regarde la terre.

Je regarde le ciel.

Je regarde les vivants.

Je suis homme vivant.

Je suis dans la relation.

Je suis dans la paix.

Le droit peut continuer sans moi.

Moi, je continue sans le droit.

Je sais que le droit est puissant.

Je sais que le droit est violent.

Je sais que le droit est partout.

Je sais aussi que le droit n'est pas la réalité.

Je sais que le droit n'est pas la vérité.

Je sais que le droit n'est pas la vie.

Je sais que la relation est plus forte que le contrat.

Je sais que la présence est plus forte que la revendication.

Je sais que la responsabilité est plus forte que le droit.

Je sais que je suis homme vivant.

Je sais que je suis sur la terre.

Je sais que je suis dans la relation.

Et c'est suffisant.

Parlé depuis l'île de la Tortue

en l'an 410 du traité de 1616

Ce que les jugements ajoutent à ce voile

Je dis que le droit est un voile qui cache la violence. Les jugements, eux, montrent que même les tisserands du voile savent qu'il est transparent.

En 1803, *Marbury v. Madison* (5 U.S. 137) a posé ce principe : « A law repugnant to the Constitution is void. » Une loi répugnante est nulle. Pas faible. Pas discutable. Nulle. Comme si elle n'avait jamais existé. Quand je dis que les lois coloniales ne me lient pas, je ne fais pas dans l'utopie. Je dis ce que le droit lui-même admet en secret : quand le fondement est pourri, le toit s'effondre. Le langage du droit sait qu'il peut s'annuler lui-même. Il le sait. Il le cache. Et il continue de parler comme si le toit tenait encore.

En 1886, *Norton v. Shelby County* (118 US 425) a écrit : « An unconstitutional act is not a law. » Une loi qui viole la constitution n'est pas une loi. C'est du vent. Et le vent ne peut pas obliger. Le vent peut souffler fort. Il peut faire trembler les branches. Mais il ne peut pas couper les racines. Les racines sont sous terre. Les racines sont dans le silence. Les racines sont dans la mémoire. Et la mémoire ne reconnaît pas le vent.

En 1958, *Cooper v. Aaron* (358 US 1) a rappelé que chaque juge prête serment à la Constitution. Pas au gouvernement. Pas à l'État. À la Constitution. Quand un juge applique une loi qui outre passe, il rompt son serment. Il n'agit plus comme juge. Il agit comme individu. *Scheuer v. Rhodes* (416 US 232, 1974) le confirme : quand un juge sort de sa juridiction, il n'est plus protégé. Il redevient un homme comme un autre, responsable de ses actes.

En 1878, *United States v. Throckmorton* (98 US 61) a établi que les fonctionnaires et les juges sont réputés connaître la loi et ont juré de la faire respecter. Ils ne peuvent pas prétendre agir de bonne foi en privant volontairement la loi. Ils ne peuvent pas plaider l'ignorance. Quand je dis que le grimoire est un mensonge, je ne dis pas que les juges ne savent pas lire. Je dis qu'ils lisent en connaissance de cause. Ils savent que le voile est troué. Et ils continuent de le tendre.

En 1943, *Murdock v. Pennsylvania* (319 US 105) a frappé une taxe de licence exigée pour prêcher. La Cour a dit qu'exiger une permission pour exercer ce qui est fondamental, c'est le transformer en privilège. Et un privilège, on peut le retirer. Quand je refuse de demander permission pour exister, je ne fais que réclamer — non, je vis — ce que le droit a déjà reconnu : une liberté n'est pas une marchandise qu'on achète.

En 1969, *Shuttlesworth v. Birmingham* (373 US 262) a poussé plus loin : si l'État convertit une liberté en privilège, le citoyen peut l'ignorer. Le mot est là. Ignore. Quand je retire mon consentement, je n'invente rien. J'exerce une option que le droit lui-même a laissée ouverte.

Donc quand je refuse d'obéir, je ne refuse pas la justice. Je refuse l'imposture. Le droit lui-même, dans ses moments de lucidité, dessine les limites de sa propre validité. Il sait qu'il est un grimoire. Il sait qu'il est un

voile. Il sait que derrière les robes, il n'y a que des hommes. Et des hommes, ça peut se tromper. Ça peut mentir. Ça peut voler. Ça peut tuer. Et quand ils le font sous le couvert du droit, ce n'est plus du droit. C'est du crime habillé en cérémonie.

Mais attention : ces jugements parlent de leurs constitutions, de leurs lois. Moi, je parle de la terre. Je ne réclame pas leurs droits. Je constate que même dans leurs propres règles, leur maison est fissurée. Je n'ai pas besoin de leur permission pour voir la fissure. Je la vois. C'est suffisant. Le voile est déchiré. Et par la déchirure, on voit le ciel.

Nabek Hors du Navire — Île de la Tortue — An 410 du traité de 1616